



WEBINAR EXCLUSIVO PARA EMPRESAS

Bastidores da pauta tributária nas Cortes Superiores e no CARFSEXTA,
06/03 às 10h

QUERO PARTICIPAR

[Início](#) > [Tributos](#) > [Direto do CARF](#) **Direto do Carf** PRO

Vista suspende julgamento sobre estornos de superveniências na CSLL

Equipe JOTA PRO Tributos

25/02/2026 | 22:26

Você vai ver por aqui: [CSLL](#) | [Lucro de controladas no exterior](#) | [Reintegra](#)**Colegiado:** 1ª Turma da 1ª Câmara da 1ª Seção**Processo:** 16327.720661/2021-45**Partes:** Banco Itaucard S.A e Fazenda Nacional**Relator:** Jeferson Teodorovicz

Um pedido de vista do conselheiro Roney Sandro Freire Correa suspendeu o julgamento que analisa uma cobrança de CSLL pela não inclusão de estornos de superveniências referentes a contratos de arrendamento mercantil na base de cálculo da contribuição em 2017. De acordo com documento público do Banco Itaucard S.A, o valor do processo era de R\$ 1,2 bilhão em setembro de 2025, considerando juros, multa e a cobrança principal.

A autuação se deu porque a contribuinte não incluiu no Livro de Apuração da Contribuição Social (LACS) saldos devedores referentes às contrapartidas das superveniências e insuficiências de depreciações que foram incluídos no Livro de Apuração do Lucro Líquido (LALUR). Para a fiscalização, isso resultou em recolhimento a menor de estimativas mensais da CSLL.

O processo começou a ser analisado em junho de 2024, mas foi convertido em diligência. O objetivo da resolução era juntar elementos adicionais para averiguar se a Súmula 136 do Carf deveria ser aplicada ao caso.

O enunciado diz que ajustes de superveniências e insuficiências contabilizadas em obediência às normas do Banco Central não têm efeitos tributários para CSLL e devem ser neutralizados de forma extracontábil mediante exclusão de receitas ou adição de despesas na base de cálculo da contribuição.

A defesa da contribuinte, feita pelo advogado Ricardo Mariz de Oliveira, do Mariz de Oliveira e Siqueira Campos Advogados, argumentou que os estornos não foram incluídos na base da CSLL para compensar a inclusão indevida das superveniências em momento anterior. Ou seja, buscaram alcançar a neutralidade extracontábil, de modo que a manutenção da cobrança resultaria em dupla

tributação dos valores. Ressaltou, ainda, que a diligência atestou a neutralidade das superveniências referentes aos 56.593 contratos de arrendamento ativos ou liquidados em 2017.

Já o procurador da Fazenda Nacional Fabrício Sarmanho de Albuquerque reforçou que a contribuinte embasou sua conduta em normas contábeis que não têm efeitos fiscais. Albuquerque apresentou um recorte temporal mostrando que as alegadas tributações das superveniências em períodos anteriores não seriam suficientes para compensar as exclusões dos estornos. E defendeu a aplicação da Súmula 136.

Em esclarecimento de fato, Mariz de Oliveira respondeu que a diferença entre valores tributados e valores excluídos no recorte apresentado se explicaria pela diminuição do número de contratos de arrendamento mercantil.

O placar está em 1 a 0 para derrubar a cobrança com o voto do relator, conselheiro Jeferson Teodorovicz. O julgador entendeu que a diligência mostrou que os procedimentos adotados pela contribuinte resultaram na neutralidade extracontábil, que é o objetivo da Súmula 136.

Carf mantém cobrança de IRPJ/CSLL por exclusão de resultados de controladas da base

Colegiado: 1ª Turma da 2ª Câmara da 1ª Seção

Processo: 15746.722615/2021-87

Partes: Fazenda Nacional e Whirlpool S.A

Relatora: Isabelle Resende Alves Rocha

Por voto de qualidade, a turma manteve cobranças de IRPJ e CSLL contra a Whirlpool S.A por excluir das bases de cálculo dos tributos os resultados auferidos por controladas na Argentina.

A defesa do contribuinte sustentou que não havia obrigação de incluir os lucros no lucro real da brasileira, considerando que, à luz dos tratados internacionais, a tributação desses resultados só poderia ocorrer no momento da efetiva distribuição de dividendos ao sócio no Brasil.

Já a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) argumentou que a tributação dos lucros no regime de bases universais é compatível com os tratados internacionais, pois a discussão não estaria na possibilidade de tributação, mas no momento de reconhecimento da disponibilidade desses resultados.

Prevaleceu o entendimento inaugurado pelo conselheiro Raimundo Pires de Santana Filho, que concordou com o argumento da PGFN. Santana Filho foi acompanhado pelos conselheiros Marcelo Antonio Biancardi e Nilton Costa Simões, presidente da turma.

Os conselheiros Renato Rodrigues Gomes e Lucas Issa Halah ficaram vencidos ao acompanhar a relatora, conselheira Isabelle Resende Alves Rocha. A julgadora entendeu que a inclusão automática dos lucros no lucro real, como defendia a fiscalização, é incompatível com os tratados internacionais, uma vez que a presunção de disponibilidade prevista na legislação interna não tem o efeito de transformar esses resultados em lucros da empresa brasileira antes da efetiva distribuição.

Originalmente, o processo incluía autuação similar referente à controlada no Chile, mas a cobrança foi derrubada na primeira instância e o colegiado do Carf não conheceu o recurso da Fazenda.

Aproveitamento de créditos

O processo também tratou da possibilidade de aproveitamento de créditos de controladas na China e na Colômbia antes do efetivo pagamento do tributo nos países de origem.

Quanto à controlada chinesa, a autuação se refere ao cálculo dos limites para compensação do imposto pago no exterior. Para o fisco, o crédito presumido deveria ser considerado na apuração do próprio limite de dedução, o que resultou na redução do montante passível de compensação. Em relação à controlada colombiana, a acusação envolve a compensação, no Brasil, de imposto cujo pagamento no exterior ocorreu no ano subsequente, além da inexistência de limite disponível.

Quanto à controlada chinesa, a defesa argumentou que a fiscalização adotou metodologia indevida ao calcular os limites de compensação do imposto pago no exterior considerando o crédito presumido na apuração desse limite. Já em relação à Colômbia, afirmou que o fato de o pagamento do imposto no exterior ter ocorrido em exercício posterior ao ano-calendário fiscalizado não afastaria o direito ao aproveitamento do crédito no Brasil.

Já a PGFN argumentou que ele deve ser considerado no cálculo do limite de compensação do imposto pago no exterior, sob pena de extrapolar o teto legal de dedução, razão pela qual seria correta a metodologia adotada pela fiscalização. Por fim, quanto à empresa localizada na Colômbia, defendeu que a compensação seria indevida por ter sido utilizada antes do efetivo pagamento do tributo no país de origem e por inexistir limite disponível para o aproveitamento do crédito no mesmo período.

Nos dois casos, as posições da relatora venceram por unanimidade. Rocha concordou com a empresa quanto à metodologia adotada pela fiscalização para o cálculo dos limites de compensação do imposto pago no exterior no caso da controlada chinesa, por entender que ela esvazia o crédito presumido previsto em lei.

No entanto, a julgadora discordou em relação à Colômbia e manteve a autuação por conta da inexistência de limite disponível para a compensação pretendida, uma vez que, no período em discussão, não havia imposto devido no Brasil que permitisse o aproveitamento do crédito pretendido.

Por fim, o colegiado manteve a aplicação de multa isolada em razão da insuficiência de estimativas mensais. O resultado foi por voto de qualidade.

Legislação vigente na exportação é a que vale para fins de Reintegra no IRPJ/CSLL

Colegiado: 1ª Turma da 1ª Câmara da 1ª Seção

Processo: 17227.721953/2023-58

Partes: Estaleiro Brasfels Ltda e Fazenda Nacional

Relator: Roney Sandro Freire Correa

O colegiado manteve cobranças de IRPJ e CSLL contra a Estaleiro Brasfels Ltda sobre créditos do Reintegra (Regime Especial de Reintegração de Valores

Tributários para as Empresas Exportadoras) solicitados em 2018 referentes às exportações realizadas em 2013. Por 4 a 2, os julgadores entenderam que a tributação ou não dos valores depende da lei vigente à época das exportações, e não da legislação em vigor no momento da tomada do crédito.

A discussão ocorre porque o Reintegra foi criado pela Lei 12.546/2011, mas a exclusão de seus créditos das bases do IRPJ e da CSLL data de 2014, a partir da Lei 13.043/2014. Em 2022, a 1ª Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ) decidiu que os tributos incidem sobre os créditos anteriores à edição da norma de 2014.

A defesa da contribuinte, feita pela advogada Bianca Rothschild, do escritório Martinelli Advogados, argumentou que, por se tratar de uma cobrança de IRPJ e de CSLL, o fato gerador do tributo a ser considerado seria a apuração do lucro líquido após a tomada do crédito. Sob essa perspectiva, a discussão sobre os efeitos da Lei 13.043/2014 estaria superada.

O relator, conselheiro Roney Sandro Freire Correa, votou para manter a cobrança por entender que os créditos estão atrelados às exportações realizadas em 2013 e, por isso, a data desses fatos e a legislação vigente à época devem ser observadas. Foi acompanhado pelos conselheiros Edmilson Borges Gomes, Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira e Efigênio de Freitas Júnior. Para a corrente vencedora, aceitar a interpretação da defesa implicaria retroagir a lei mais benéfica.

Os conselheiros Jeferson Teodorovicz e Diljesse de Moura Pessoa de Vasconcelos Filho aderiram à tese da contribuinte e ficaram vencidos.

Leia mais

- STF pauta julgamento sobre suspensão de benefícios a empresas da [Moratória da Soja](#)
- Receita afasta [possibilidade de crédito adicional](#) em exclusão de ICMS do PIS/Cofins
- Carf mantém [incentivo da Sudene](#) a transporte de gás para área não beneficiada



Diane Bikel
Repórter



Mateus Mello
Repórter

Últimas

DIRETO DO LEGISLATIVO PRO

Confira as principais movimentações da semana na Saúde

26 DE FEVEREIRO DE 2026 | 15:0

MATINAL PRO

Projeto que cria exame nacional para médicos avança no Congresso

26 DE FEVEREIRO DE 2026 | 7:30

MATINAL PRO

DIRETO DO CARF PRO



Nossa missão é empoderar profissionais com curadoria de informações independentes e especializadas.

PRO PODER

- Apostas da Semana
- Impacto nas Instituições
- Risco Político
- Alertas

PRO TRIBUTOS

- Apostas da Semana
- Direto do CARF
- Direto da Corte
- Direto do Legislativo
- Matinal
- Relatórios Especiais

PRO TRABALHISTA

- Apostas da Semana
- Direto da Corte
- Direto da Fonte
- Giro nos TRT's
- Relatório Especial

PRO SAÚDE

- Apostas da Semana
- Bastidores da Saúde
- Direto da Anvisa/ANS
- Direto da Corte
- Direto do Legislativo
- Matinal
- Relatório Especial
- Alertas

EDITORIAS

- Executivo
- Legislativo
- STF
- Justiça
- Energia
- Opinião e Análise
- Coberturas Especiais
- Direito trabalhista
- Eleições 2026

SOBRE O JOTA

- Estúdio JOTA
- Ética JOTA
- Política de Privacidade
- Política de diversidade
- Seus Dados
- Termos de Uso
- Quem Somos
- Blog